

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 8/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเอกชัย แยมฟุ่ม

จำเลย

นายสมหมาย วิมูลชาติ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยฎีกาในข้อกฎหมายซึ่งได้ยกข้อต่อสู้ไว้แล้วตั้งแต่ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ว่า จำเลยมิได้มีเจตนาประสงค์ต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยจึงขาดองค์ประกอบความผิด ซึ่งจะต้องมีเจตนาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 55)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามให้จำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี 8 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 54)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยเข้ามาระชา
กนาฬิกาข้อมือของผู้เสียหายแล้ววิ่งหนีไป จึงมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ จำเลยฎีกา
ว่า จำเลยจับข้อมือผู้เสียหายมิได้มีเจตนากระชากนาฬิกาข้อมือของผู้เสียหายก็ดี
ศาลไม่ควรรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ และพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนมา
ลงโทษจำเลยก็ดี เป็นการฎีกาโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยเข้ามาระชา
กนาฬิกาข้อมือของผู้เสียหายแล้ววิ่งหนีไป จึงมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ จำเลยฎีกา
ว่า จำเลยจับข้อมือผู้เสียหายมิได้มีเจตนากระชากนาฬิกาข้อมือของผู้เสียหายก็ดี
ศาลไม่ควรรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ และพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนมา
ลงโทษจำเลยก็ดี เป็นการฎีกาโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ สุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ